Allgemeine Geschäftsbedingungen

Leistungs- und Montagebedingungen für Privatkunden und Geschäftskunden einschließlich Versicherungsfällen

Stand 09.11.2026

> **Vertragsgrundlage**
>
> Diese Bedingungen werden zusammen mit dem Angebot vor Vertragsschluss bereitgestellt. Individuelle Vereinbarungen im Angebot und bestätigte Nachträge gehen vor. Eine gesetzlich erforderliche Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular werden gesondert beigefügt. Die allgemeinen Regelungen gelten für alle Auftraggeber. Besondere Verbraucherschutzregeln gelten nur für Verbraucher; Ziffer 20 ergänzt die Abwicklung von Versicherungsfällen und Aufträgen durch Versicherer.

1. Geltungsbereich und Vertragsunterlagen

Diese Bedingungen gelten für Verträge zwischen Swen Neubauer, handelnd unter Sichtwerk - Neubauer, Winterberg 2, 96361 Steinbach am Wald, und seinen Auftraggebern, insbesondere Verbrauchern und Unternehmern, über Beratung, Aufmaß, Lieferung, Herstellung, Anpassung, Reparatur und Montage von Fenstern, Türen, Verglasungen, Rollläden, Raffstores, Fensterbänken, Beschlägen, Antrieben und Zubehör.

Verbraucher ist eine natürliche Person, die überwiegend zu privaten Zwecken handelt (§ 13 BGB). Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB). Maßgeblich sind der tatsächliche Vertragspartner und der Vertragszweck; ein Firmenname, die Rechnungsempfängeranschrift oder eine Versicherungszahlung allein entscheiden darüber nicht.

Diese AGB regeln die Leistungen von Sichtwerk - Neubauer und keine Versicherungsverträge. Wird ein Auftrag für einen Verbraucher durch dessen Versicherung finanziert, bleiben die für den Verbraucher geltenden Schutzvorschriften maßgeblich. Beauftragt ein Versicherer selbst im eigenen Namen, gelten die Regelungen für Geschäftskunden; seine Auftraggeberstellung muss ausdrücklich vereinbart sein.

Individuelle Vereinbarungen gehen vor. Im Übrigen gelten das Angebot beziehungsweise die Auftragsbestätigung und bestätigte Aufmaß- und Ausführungsunterlagen zusammen mit diesen Bedingungen. Spätere Angaben ändern den vereinbarten Leistungsumfang nur, wenn eine entsprechende Vertragsänderung vereinbart wird.

2. Angebot und Vertragsschluss

Das Angebot ist für die dort angegebene Dauer, andernfalls 30 Kalendertage, gültig. Der Vertrag kommt mit Zugang der unveränderten Angebotsannahme bei Sichtwerk - Neubauer zustande. Die Annahme kann durch Rücksendung des unterschriebenen Angebots oder elektronisch erfolgen. Eine anschließend übersandte Auftragsbestätigung dient der Dokumentation und weiteren Abwicklung des bereits geschlossenen Vertrags.

Mit der Annahme des Angebots werden die vor Vertragsschluss bereitgestellten AGB Vertragsbestandteil. Offensichtliche Schreib-, Rechen- oder Übertragungsfehler sind unverzüglich mitzuteilen und werden nur im gegenseitigen Einvernehmen berichtigt.

3. Berechtigung, Genehmigungen und Angaben des Auftraggebers

Der Auftraggeber teilt mit, ob er im eigenen Namen oder als Vertreter handelt, und klärt die für die Arbeiten erforderlichen Eigentümerzustimmungen und objektbezogenen Genehmigungen. Soweit hierfür Nachweise erforderlich sind, werden sie vor Herstellerbestellung beziehungsweise Ausführung vorgelegt. Sichtwerk - Neubauer bleibt für eigene gesetzliche Pflichten verantwortlich.

Wer im eigenen Namen beauftragt, bleibt Vertragspartner und Zahlungsschuldner. Bei wirksamer Vertretung wird der Vertretene Vertragspartner; eine persönliche Haftung des Vertreters wird durch diese Bedingungen nicht begründet. Bekannte objektbezogene Besonderheiten sind rechtzeitig mitzuteilen. Gesetzliche Prüf-, Hinweis- und Warnpflichten bleiben unberührt.

Bei Geschäftskunden wird der im Angebot bezeichnete Unternehmer Vertragspartner. Die unterzeichnende Person gibt ihren vollständigen Namen an und erklärt, als Inhaber oder aufgrund gesetzlicher oder erteilter Vertretungsmacht für diesen Auftraggeber handeln zu dürfen. Die Prüfung erforderlicher Vertretungsnachweise bleibt vorbehalten; eine persönliche Bürgschaft oder ein persönlicher Schuldbeitritt der unterzeichnenden Person wird hierdurch nicht vereinbart.

4. Vor-Ort-Termin, Beratung und Aufmaß

Vor-Ort-Termine können Anfahrt, technische Beratung, Prüfung der Einbausituation, Aufmaß, Dokumentation und Angebotsvorbereitung umfassen. Eine Vergütung hierfür ist nur geschuldet, soweit Leistung und Preis oder Berechnungsgrundlage vor dem Termin transparent vereinbart wurden.

Das technische Aufmaß erfolgt nach den bei fachgerechter Prüfung erkennbaren Gegebenheiten. Für vom Auftraggeber vorgegebene Maße, Pläne oder technische Angaben ist dieser verantwortlich, soweit deren Überprüfung nicht zur vereinbarten Leistung gehört. Fachlich gebotene Prüfungen sowie Hinweise auf erkennbare Fehler, Widersprüche oder Ausführungsrisiken bleiben Aufgabe von Sichtwerk - Neubauer.

5. Leistungsumfang

Geschuldet sind die im Angebot und in vereinbarten Änderungen beschriebenen Leistungen und Beschaffenheiten sowie die Leistungen, die nach dem vereinbarten Vertragsinhalt zur Herstellung des geschuldeten mangelfreien Erfolgs gehören. Maße, Profile, Farben, Verglasung, Öffnungsrichtung, Beschläge, Griffe, Rollläden, Raffstores, Antriebe, Steuerungen, Fensterbänke und Zubehör werden im Angebot und in vereinbarten Ausführungsunterlagen festgelegt.

Putz-, Maler-, Spachtel-, Fliesen-, Elektro-, Trockenbau-, Statik-, Gerüst-, Hebebühnen-, Smart-Home-, Schadstoff- und Entsorgungsarbeiten sowie die Herstellung eines Glattstrichs und die vollständige Wiederherstellung von Innen- und Außenlaibungen sind nicht umfasst, soweit sie nicht ausdrücklich angeboten wurden und nicht nach dem vereinbarten Vertragsinhalt zum geschuldeten Erfolg gehören.

Dies gilt auch für die Wiederanbringung, Wiederherstellung, Ergänzung, Neuverblendung und optische Anpassung von Verblendungen, Abdeckleisten, Fassadenbekleidungen und Fassadenaufbauten, insbesondere Wärmedämmverbundsystemen (WDVS), Putz- und Dämmfassaden sowie Schiefer-, Blech-, Holz-, Faserzement-, Platten- und sonstigen Verkleidungen einschließlich Unterkonstruktionen, Anschlussprofilen und Oberflächenarbeiten. Für montagebedingt demontierte Verblendungen und Abdeckleisten gilt ergänzend Ziffer 11.4. Notwendige Schnittstellen, Zuständigkeiten und erkennbare Eingriffe werden vor Ausführung abgestimmt. Gesetzliche Prüf-, Hinweis- und Warnpflichten bleiben unberührt.

6. Individuelle Fertigung und Produktionsfreigabe

Individuelle Bauelemente werden nach den vereinbarten Maßen und Ausführungen für das konkrete Bauvorhaben hergestellt. Vor der verbindlichen Herstellerbestellung prüft Sichtwerk - Neubauer die technischen Bestellangaben und klärt erforderliche Zustimmungen. Der Auftraggeber teilt erkennbare Abweichungen und Änderungswünsche unverzüglich mit; die Verantwortung für eigene Aufmaß- und Bearbeitungsfehler verbleibt bei Sichtwerk - Neubauer. Herstellerbestellung und Produktionsfreigabe setzen Vertragsschluss und technische Klärung voraus. Zusätzlich müssen die Zahlungs- und Wartevoraussetzungen des folgenden Absatzes erfüllt sein.

Für verbindliche Herstellerbestellungen, Produktionsfreigaben und sonstige nicht rückholbare Beschaffungsschritte gilt für Verbraucher und Geschäftskunden einschließlich Versicherungsfällen eine vertragliche Mindestwartezeit von 14 Kalendertagen nach Vertragsschluss. Bei Werk-/Montageverträgen mit gesetzlichem Widerrufsrecht ist zusätzlich der Ablauf der ordnungsgemäß begonnenen gesetzlichen Widerrufsfrist abzuwarten. Bestellung und Produktionsfreigabe erfolgen erst, wenn sowohl die maßgebliche Wartefrist abgelaufen als auch die wirksam vereinbarte, fällige Vorauszahlung tatsächlich eingegangen ist. Die Ausstellung oder der Zugang der Vorauszahlungsrechnung genügt nicht. Frühere Zahlungen oder Wünsche nach vorzeitigem Beginn verkürzen die Wartezeit nicht. Die Mindestwartezeit allein begründet kein zusätzliches vertragliches Widerrufsrecht. Die abweichende Zahlungsregel nach Ziffer 20.2 bleibt maßgeblich. Rechtzeitig erklärte Widerrufe sind zu beachten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Bei reinen Warenlieferungsverträgen mit Verbrauchern ist gesondert zu prüfen, ob das Widerrufsrecht für tatsächlich individuell herzustellende Waren nach § 312g Absatz 2 Nummer 1 BGB ausgeschlossen ist. Eine

Sonderanfertigung oder die getrennte Ausweisung von Material und Montage schließt ein Widerrufsrecht bei einem Werkvertrag nicht automatisch aus. Bei Warenlieferungen richten sich ein bestehendes Widerrufsrecht und dessen Fristbeginn nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere dem maßgeblichen Warenerhalt. Die vertragliche Mindestwartezeit vor Bestellung verkürzt oder ersetzt diese Frist nicht. Die zusätzliche Pflicht, vor Bestellung den Ablauf der Widerrufsfrist abzuwarten, betrifft die in Ziffer 16 beschriebenen Werk-/Montageverträge.

Nach verbindlicher Herstellerbestellung können Änderungswünsche nur umgesetzt werden, soweit dies technisch und beim Hersteller noch möglich ist. Vergütung und Terminfolgen zusätzlicher Änderungen werden nach Ziffer 12 vereinbart. Gesetzliche Widerrufs-, Kündigungs-, Rücktritts- und Mängelrechte bleiben unberührt.

7. Preise und Zahlungen

Gegenüber Verbrauchern verstehen sich die Angebotspreise einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer. Bei Geschäftskunden können Nettopreise zuzüglich gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer vereinbart werden; maßgeblich sind die eindeutigen Preis- und Steuerangaben des Angebots. Die folgende Vorauszahlungsregel gilt für Verbraucher und Geschäftskunden, soweit sie wirksam vereinbart ist. Für die Beschaffung individuell herzustellender Bauelemente und der hierfür erforderlichen Materialien sind 80 % ihres im Angebot gesondert ausgewiesenen Bruttowerts nach vereinbarten Rabatten als Vorauszahlung zu leisten. Arbeits-, Montage-, Demontage-, Entsorgungs-, Anfahrts- und Regieleistungen bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt. Die Vorauszahlung ist innerhalb von 14 Kalendertagen nach Vertragsschluss und Zugang der Vorauszahlungsrechnung zu zahlen. Abweichende individuelle Vereinbarungen sowie Ziffer 20.2 gehen vor. Für Verbraucherbauverträge nach § 650i BGB gilt diese pauschale Vorauszahlungsregel nicht; hierfür ist ein gesonderter gesetzeskonformer Zahlungsplan erforderlich.

Bei Werkverträgen kann Sichtwerk - Neubauer Abschlagszahlungen nach § 632a BGB bis zur Höhe des Werts der erbrachten und vertraglich geschuldeten Leistungen verlangen. Der Leistungsstand wird durch eine nachvollziehbare Aufstellung nachgewiesen. Gesetzliche Einwendungen und Zurückbehaltungsrechte bleiben unberührt.

Für noch nicht eingebaute Stoffe oder Bauteile setzt ein gesetzlicher Abschlag nach § 632a BGB voraus, dass diese angeliefert oder eigens angefertigt und bereitgestellt sind und dem Auftraggeber nach seiner Wahl Eigentum daran übertragen oder entsprechende Sicherheit geleistet wird. Eine bloße Herstellerbestellung, Bestellbestätigung oder Zahlungsanforderung des Herstellers genügt hierfür nicht.

Die Vorauszahlung dient der Beschaffung und ist keine Bestätigung bereits erbrachter Leistungen oder ein gesetzlicher Abschlag nach § 632a BGB. Sie wird vollständig auf die Gesamtvergütung angerechnet und verfällt nicht pauschal. Bei wirksamem Widerruf richten sich Rückzahlung und etwaiger Wertersatz nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Zahlung beseitigt ein bestehendes Widerrufsrecht nicht und hebt die Wartezeit nach Ziffern 6 und 16 nicht auf.

Abschläge sind, soweit im Angebot kein anderes wirksames Zahlungsziel vereinbart ist, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der Abschlagsrechnung und des Nachweises sowie Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen zu zahlen. Die Beweislast für die vertragsgemäße Leistung verbleibt bis zur Abnahme bei Sichtwerk - Neubauer. Ein Leistungsverweigerungsrecht wegen ausbleibender Zahlung besteht nur, soweit die Zahlung wirksam vereinbart, fällig und einredefrei ist und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Alle Zahlungen werden auf dieselbe Gesamtvergütung angerechnet. Bei Werkleistungen ist die verbleibende Vergütung nach Abnahme und Zugang der Schlussrechnung innerhalb von 14 Kalendertagen zu zahlen, soweit die gesetzlichen Fälligkeitsvoraussetzungen vorliegen. Bei Bauverträgen ist eine prüffähige Schlussrechnung nach § 650g Absatz 4 BGB erforderlich. Für Verbraucherbauverträge nach § 650i BGB gelten insbesondere die Abschlagsgrenze und Sicherungsrechte des § 650m BGB. Für ausdrücklich vereinbarte Versicherungsabrechnungen gilt ergänzend Ziffer 20. Bei reinen Warenlieferungen ist der nach Anrechnung wirksam vereinbarter Vorauszahlungen verbleibende Betrag innerhalb von 14 Kalendertagen nach Lieferung und Rechnungszugang zu zahlen, soweit gesetzlich fällig und nichts Abweichendes vereinbart ist.

8. Lieferzeiten und Termine

Liefer- und Ausführungszeiträume sowie die für ihren Beginn maßgeblichen Voraussetzungen werden im Angebot festgelegt. Die technische Klärung, eine wirksam vereinbarte Vorauszahlung und die Bestellwartezeit nach Ziffern 6 und 16 werden bei der Terminplanung berücksichtigt. Eine frühere Zahlung zieht den Bestell- oder Ausführungsbeginn nicht vor. Als voraussichtlich bezeichnete Angaben sind sachgerecht ermittelte Prognosen und kein Recht, die Ausführung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Gesetzliche Rechte wegen Pflichtverletzungen bleiben unberührt.

Erkennbare Verzögerungen werden unverzüglich mitgeteilt und ihre Terminfolgen abgestimmt. Eine Anpassung vereinbarter Termine oder Fristen richtet sich nach der getroffenen Vereinbarung und den gesetzlichen Vorschriften. Hersteller- oder Lieferprobleme schließen gesetzliche Rechte des Auftraggebers nicht pauschal aus.

Sofern im Angebot kein abweichender Montagezeitraum vereinbart ist, erfolgt die Montage innerhalb von 4 Wochen nach vollständiger Anlieferung der benötigten Bauelemente durch den Hersteller/Lieferanten bei Sichtwerk - Neubauer. Voraussetzung sind der Eingang der wirksam vereinbarten und fälligen Vorauszahlungen, die technische Klärung und der Ablauf der Wartefristen nach Ziffern 6 und 16 der AGB. Die Frist beginnt, sobald alle Voraussetzungen einschließlich der Anlieferung erfüllt sind. Den genauen Montagetermin stimmen wir innerhalb dieser Frist mit Ihnen ab. Die Herstellerlieferzeit ist darin nicht enthalten. Gesetzliche Rechte bei Lieferverzögerungen bleiben unberührt.

9. Mitwirkung und Vorbereitung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber ermöglicht zum vereinbarten Termin sicheren Zugang, geräumte Arbeitsbereiche sowie die vereinbarten Stromanschlüsse, Stell- und Parkflächen. Er sorgt dafür, dass erforderliche Entscheidungen getroffen werden können. Möbel, Gardinen, Dekoration, Fahrzeuge, Haustiere und Wertgegenstände sind im betroffenen Bereich zu entfernen oder nach Absprache zu schützen. Eigene Schutz- und Sorgfaltspflichten von Sichtwerk - Neubauer bleiben unberührt.

Soweit Untergrundvorbereitungen, insbesondere ein Glattstrich, nach dem vereinbarten Leistungsumfang bauseits erfolgen, sind die Anschlussflächen rechtzeitig vor der Montage eben, tragfähig und für das vorgesehene Abdichtungssystem geeignet herzustellen; erforderliche Trocknungszeiten sind einzuhalten. Sichtwerk - Neubauer prüft die zugänglichen Anschlussflächen auf ihre Eignung und weist auf erkennbare Defizite hin. Technisch erforderliche Maßnahmen, Zuständigkeiten sowie etwaige Vergütungs- und Terminfolgen werden vor Ausführung nach Ziffern 10 und 12 geklärt. Ein fehlender Glattstrich rechtfertigt keine technisch ungeeignete Abdichtung.

Bei fehlender Mitwirkung oder vom Auftraggeber zu vertretenden Wartezeiten, Zusatzfahrten und Mehraufwendungen richten sich Entschädigung und Schadensersatz nach den gesetzlichen Voraussetzungen. Berechnet werden nur erforderliche, angemessene und nachvollziehbar nachgewiesene Beträge unter Berücksichtigung ersparter Aufwendungen und gesetzlich anzurechnenden anderweitigen Erwerbs. Der Auftraggeber wird frühzeitig informiert; eine doppelte Berechnung findet nicht statt.

10. Bestandsgebäude, verdeckte Gegebenheiten und Zusatzarbeiten

Bei Bestandsgebäuden können erst während Demontage oder Montage verdeckte Umstände erkennbar werden, etwa brüchiger Putz, lose Fliesen, Feuchtigkeit, schiefe oder hohle Anschlüsse, Leitungen, unzureichende Untergründe oder Schadstoffverdacht. Solche Umstände sind nicht allein deshalb ein Montagefehler.

Sichtwerk - Neubauer informiert den Auftraggeber und stimmt notwendige Zusatzmaßnahmen ab. Arbeiten dürfen aus Sicherheits- oder Qualitätsgründen bis zur Klärung unterbrochen werden. Unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen bleiben vorbehalten.

11. Montage, technische Regeln und Anschlussarbeiten

11.1 Montagegrundlagen

Die Montage erfolgt fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik und entsprechend dem vereinbarten Erfolg. Vorhandene Anschlussmöglichkeiten werden geprüft. Bei technisch bedenklichen Voraussetzungen weist Sichtwerk - Neubauer auf erforderliche Klärungen hin. Im Altbau können technisch

notwendige Ausgleichsarbeiten, sichtbare Anschlussanpassungen oder unterschiedliche Anschlussbreiten erforderlich sein; vereinbarte Beschaffenheiten und gesetzliche Mängelrechte bleiben maßgeblich.

11.2 Anschlussabdichtung

Die Anschlussfugen werden raumseitig dauerhaft luftdicht unter Beachtung der DIN 4108-7, im mittleren Bereich wärme- und schalldämmend sowie außenseitig schlagregendicht ausgeführt. Auswahl und Kombination der Materialien richten sich nach der Bausituation und den Herstellervorgaben. Zum Einsatz kommen geeignete Fugendichtbänder, Multifunktionsdichtbänder, PU-Montageschaum zur Fugendämmung sowie Anschlussfolien und/oder Dichtstoffe.

Bei vorhandenem Außenanschlag kann ein geeignetes vorkomprimiertes Fugendichtband die äußere Schlagregendichtheit übernehmen; Fugendämmung und innere Luftdichtheit werden ergänzend ausgeführt. Ein geeignetes Multifunktionsdichtband kann alle drei Funktionen übernehmen; im damit vollständig abgedichteten Fugenbereich ist keine zusätzliche Anschlussfolie erforderlich. Bei unregelmäßigen Fugen oder Bruchsteinmauerwerk können PU-Montageschaum und geeignete Anschlussabdichtungen kombiniert werden. Auch hierfür müssen geeignete Anschlussflächen vorhanden sein oder hergestellt werden.

11.3 Sichtbare Anschlüsse und Oberflächenarbeiten

Abhängig von der vereinbarten Ausführung und der Bausituation können Anschlussfolien bis zur abschließenden Oberflächenbearbeitung sowie dunkle oder schwarze Dichtbandkanten am äußeren Rahmen sichtbar bleiben. Frei bewitterte Dichtbänder müssen hierfür geeignet sein. Anschlussfolien sind entsprechend ihrer Produkteignung überputzbar und nur bei entsprechender Herstellerfreigabe überstreichbar. Die erforderliche Schutzabdeckung beziehungsweise Oberflächenbearbeitung und die produktabhängig zulässige Freibewitterungsdauer werden dem Auftraggeber rechtzeitig, spätestens bei Übergabe, in Textform mitgeteilt. Die Ausführung durch Sichtwerk - Neubauer oder ein anderes Gewerk und die hierfür einzuhaltenden Termine werden rechtzeitig abgestimmt. Die Leistungsabgrenzung nach Ziffer 5 gilt; vereinbarte Beschaffenheiten und gesetzliche Mängelrechte bleiben unberührt.

11.4 Verblendungen und optische Abdeckungen

Vorhandene Verblendungen und Abdeckleisten werden demontiert, soweit dies für die vereinbarte Montage und Abdichtung erforderlich und mit dem Auftraggeber abgestimmt ist. Soweit nach Ziffer 5 nicht geschuldet, erfolgt ihre Wiederanbringung oder Erneuerung bauseits durch ein anderes Gewerk. Hierauf und auf erkennbare notwendige Folgearbeiten wird vor der Demontage hingewiesen. Technisch notwendige Schutz- und Abdichtungsfunktionen sind dabei sicherzustellen.

Zusätzliche Fensterbauleisten zur optischen Abdeckung sichtbarer Anschlüsse werden auf Wunsch gesondert angeboten und beauftragt, soweit sie nicht bereits zum geschuldeten Leistungsumfang gehören. Alternativ kann ein anderes Fachgewerk den Anschluss mit geeigneten Putzanschlussprofilen, beispielsweise APU-Leisten, einputzen. Die Folgearbeiten sind mit dem Abdichtungssystem abzustimmen und dürfen dessen Funktion nicht beeinträchtigen. Vergütungsfragen richten sich nach Ziffer 12.

11.5 Wartung und Lüftung

Elastische Anschlussfugen können durch Alterung, Bewegung oder Witterung wartungsbedürftig werden. Wartungsbedarf schließt die Haftung für fehlerhafte Ausführung nicht aus. Erforderliche Hinweise zu Bedienung, Pflege, Heizen und Lüften werden übergeben.

Dichtere Fenster und Türen können die Lüftungssituation verändern. Erkennbare Risiken durch unzureichenden Luftwechsel, Feuchtigkeit oder Tauwasser werden angesprochen. Die Erstellung eines Lüftungskonzepts und die Lieferung zusätzlicher Lüftungstechnik gehören nur zum Auftrag, soweit sie vereinbart oder nach dem konkreten Vertragsinhalt geschuldet sind. Erforderliche Prüfungen, Hinweise und eine technisch notwendige Klärung entfallen dadurch nicht. Ein allgemeiner AGB-Hinweis ersetzt keine erforderliche konkrete Warnung am Objekt.

12. Änderungen, Nachträge und Mehrarbeit

Änderungen und zusätzliche Leistungen werden vor ihrer Ausführung hinsichtlich Umfang, Vergütung oder Berechnungsgrundlage und Terminfolgen vereinbart und möglichst in Textform dokumentiert. Eine Zusatzvergütung entsteht nicht allein dadurch, dass Arbeiten notwendig oder aufwendiger als kalkuliert sind. Vermeidbare kostenpflichtige Zusatzarbeiten werden erst nach Beauftragung ausgeführt.

Gesetzliche Änderungs- und Anordnungsrechte sowie Vergütungsansprüche bleiben unberührt. Notwendige unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen werden dokumentiert und dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt; ihre Vergütung richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen. Die Beseitigung eigener Mängel wird nicht als vergütungspflichtige Zusatzleistung abgerechnet.

13. Abnahme und Schlussrechnung

Soweit die Leistung nach dem Gesetz abzunehmen ist, wird der Auftraggeber nach Fertigstellung zur Abnahme aufgefordert. Wegen unwesentlicher Mängel darf die Abnahme nicht verweigert werden. Restarbeiten und Mängel sollen in einem Abnahmeprotokoll festgehalten werden. Die gesetzlichen Anforderungen an Vorbehalte bei bekannten Mängeln bleiben unberührt.

Eine Abnahmefiktion richtet sich nach § 640 Absatz 2 BGB. Gegenüber Verbrauchern sind zusätzlich der zusammen mit der konkreten Abnahmeaufforderung erteilte Hinweis in Textform auf die gesetzlichen Folgen und die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erforderlich. Dieser AGB-Abschnitt ersetzt den Hinweis nicht. Die Schlussrechnung weist die erbrachten Leistungen, vereinbarte Nachträge und sämtliche anzurechnenden Zahlungen nachvollziehbar aus. Ziffer 7 und die gesetzlichen Fälligkeitsvoraussetzungen bleiben maßgeblich.

14. Mängelrechte und Nacherfüllung

Es gelten die gesetzlichen Mängelrechte. Zur schnellen Bearbeitung soll ein Mangel mit kurzer Beschreibung und, soweit zumutbar, Fotos mitgeteilt werden; eine formlose oder verspätete Anzeige lässt gesetzliche Rechte nicht allein deshalb entfallen. Sichtwerk - Neubauer ist Gelegenheit zur Prüfung und Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben, soweit dies gesetzlich erforderlich und zumutbar ist. Gesetzliche Fälle, in denen eine Fristsetzung oder Nacherfüllungsgelegenheit entbehrlich ist, bleiben unberührt. Gesetzliche Untersuchungs- und Rügepflichten nach § 377 HGB bleiben unberührt, soweit dessen Voraussetzungen beim konkreten Geschäft erfüllt sind. Durch diese AGB werden solche Pflichten nicht pauschal auf Werkleistungen oder Verbraucher erstreckt. Gesetzliche Verjährungsfristen werden durch diese AGB nicht verkürzt.

Für Schäden durch andere Gewerke, Nutzer, ungeeignete Reinigung, Klebebänder, Bohrungen, Baufeuchte, Haustiere oder sonstige Fremdeinwirkungen haftet Sichtwerk - Neubauer nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit Sichtwerk - Neubauer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen den Schaden verursacht oder mitverursacht haben. Ziffer 17 bleibt anwendbar.

15. Kündigung, Stornierung und Sonderanfertigungen

Für mangelfreie Sonderanfertigungen wird kein freiwilliges Rückgabe- oder Umtauschrecht eingeräumt. Ein zusätzliches vertragliches Recht zur kostenlosen Stornierung wird nicht eingeräumt. Gesetzliche Widerrufs-, Kündigungs-, Rücktritts- und Mängelrechte bleiben unberührt. Ein Widerruf wird nicht wie eine freie Kündigung abgerechnet.

Bei einer freien Kündigung eines Werkvertrags durch den Auftraggeber vor Vollendung nach § 648 BGB kann Sichtwerk - Neubauer die vereinbarte Vergütung verlangen, muss sich jedoch ersparte Aufwendungen sowie anderweitigen oder böswillig nicht erzielten Erwerb anrechnen lassen. Die gesetzliche Vermutung von 5 Prozent betrifft nur die auf den noch nicht erbrachten Werkteil entfallende Vergütung; der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Anspruchs bleibt möglich.

Bereits entstandene, unvermeidbare und nachgewiesene Kosten nicht stornierbarer Herstellerbestellungen und nicht anderweitig verwertbarer Sonderanfertigungen werden innerhalb dieser gesetzlichen Abrechnung berücksichtigt. Verwertungsmöglichkeiten und ersparte Kosten sind zu prüfen und anzurechnen. Herstellerforderungen oder Stornogebühren werden nicht ohne Prüfung ihrer Berechtigung pauschal zusätzlich zur vereinbarten Vergütung weitergegeben. Die Abrechnung ist nachvollziehbar; Überzahlungen werden unverzüglich erstattet.

Bei einer Kündigung aus wichtigem Grund nach § 648a BGB richtet sich die Vergütung grundsätzlich nach dem bis zur Kündigung erbrachten Werkteil; gesetzliche Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Die Kündigung eines Bauvertrags bedarf nach § 650h BGB der gesetzlichen Schriftform; eine einfache E-Mail genügt hierfür nicht.

16. Verbraucherwiderruf und vertragliche Wartezeit

Die gesetzlichen Verbraucherwiderrufsrechte gelten für Verbraucher, soweit die jeweilige Vertragsart und Abschlusssituation sie vorsehen. Geschäftskunden wird durch diese AGB kein entsprechendes freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt. Ob ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht, welche Belehrung zu verwenden ist und wann die Frist beginnt, richtet sich nach Vertragsart und Abschlusssituation. Soweit erforderlich, erhält der Auftraggeber vor Vertragsschluss die passende Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular. Diese Bedingungen ersetzen die gesonderte Belehrung nicht. Ohne ordnungsgemäße Information läuft die gesetzliche Frist nicht allein durch Zeitablauf seit der Unterschrift an.

Die Mindestwartezeit von 14 Kalendertagen nach Ziffer 6 gilt auch dann, wenn kein gesetzliches Widerrufsrecht besteht. Besteht bei einem Werk-/Montagevertrag ein solches Recht, wartet Sichtwerk - Neubauer vor verbindlicher Herstellerbestellung, Produktionsfreigabe und Montage außerdem den Ablauf der ordnungsgemäß begonnenen gesetzlichen Widerrufsfrist ab. Bei der Fristberechnung wird der für den Fristbeginn maßgebliche Ereignistag nicht mitgezählt. Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage innerhalb der Frist zählen mit. Fällt der letzte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder am maßgeblichen Ort gesetzlichen Feiertag, endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktags; dies gilt entsprechend für die Mindestwartezeit. Auch eine bereits eingegangene Vorauszahlung verkürzt diese Fristen nicht. Ein Widerrufsverzicht oder ein Ausschluss allein wegen einer Sonderanfertigung wird für Werkverträge nicht vereinbart.

Bei Verbraucherverträgen gilt: Eine etwa gesondert ausdrücklich verlangte vorzeitige technische Prüfung oder Bestellvorbereitung umfasst weder nicht stornierbare Herstellerbestellungen noch Produktionsfreigabe oder Montage. Ein solches Verlangen ist bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen auf einem dauerhaften Datenträger zu erklären. Wertersatz bei Widerruf richtet sich ausschließlich nach den gesetzlichen Voraussetzungen und den tatsächlich erbrachten Leistungen; Herstellerkosten werden dadurch nicht automatisch vollständig erstattungsfähig.

Bereits vor Angebotsannahme gesondert beauftragte Vor-Ort-, Beratungs- oder Aufmaßleistungen richten sich nach der vorab getroffenen Termin- und Vergütungsvereinbarung sowie den hierfür jeweils geltenden Widerrufsvorschriften. Soweit eine elektronische Widerrufsfunktion gesetzlich erforderlich ist, wird sie entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bereitgestellt.

17. Haftung

Sichtwerk - Neubauer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Umfang einer ausdrücklich übernommenen Garantie. Dies gilt auch für das entsprechende Verhalten gesetzlicher Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die vorstehenden unbeschränkten Haftungsfälle, gesetzliche Mängelrechte und sonstige zwingende Haftung bleiben unberührt.

18. Fotos und Dokumentation

Zur Vertragsdurchführung, Beweissicherung, Qualitätssicherung sowie zur Bearbeitung von Mängeln und Nacharbeiten dürfen erforderliche Fotos und technische Dokumentationen erstellt werden. Personen und nicht erforderliche personenbezogene Inhalte werden nach Möglichkeit vermieden.

Eine Veröffentlichung oder werbliche Nutzung erfolgt nur mit gesonderter freiwilliger Einwilligung.

19. Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht. Zwingende Verbraucherschutzvorschriften und gesetzliche Gerichtsstände bleiben unberührt.

Sollte eine Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung treten die gesetzlichen Vorschriften. Individuelle Vereinbarungen bleiben vorrangig und sollen aus Beweisgründen in Textform dokumentiert werden.

20. Versicherungsfälle und Versicherer als Auftraggeber

20.1 Auftraggeber und Zahlungszusagen

Bei einer Abwicklung über eine Versicherung bleibt der Kunde Auftraggeber und Schuldner der berechtigten Vergütung, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wird. Eine Abtretung wird gesondert vereinbart und erfolgt erfüllungshalber. Zahlungen des Kunden und des Versicherers werden auf dieselbe Forderung angerechnet; diese wird insgesamt nur einmal verlangt. Bei eigener Zahlung des Kunden werden hierfür abgetretene, noch bestehende Erstattungsansprüche im entsprechenden Umfang an ihn zurückübertragen. Die bloße Angebotsfreigabe, Schadenregulierung oder Zahlung durch einen Versicherer macht diesen nicht zum Auftraggeber. Eine ausdrücklich vereinbarte Auftraggeberstellung des Versicherers oder eine verbindliche, gesonderte Zahlungsübernahme bleibt maßgeblich. Die Zahlung durch einen Versicherer ändert für sich genommen weder die Verbraucherstellung des Kunden noch ein bestehendes Widerrufsrecht.

20.2 Direktabrechnung ohne Vorauszahlung

Ist im Angebot für einen Versicherungsfall ausdrücklich Direktabrechnung ohne Voraus- und Abschlagszahlung vereinbart, gilt diese Zahlungsvereinbarung vorrangig. Die Zahlung richtet sich nach dem vereinbarten Zahlungsziel nach Abnahme und Rechnungseingang sowie den gesetzlichen Fälligkeitsvoraussetzungen.

Aus einer wirksamen Abtretung kann Sichtwerk - Neubauer den übertragenen Versicherungsanspruch geltend machen; dessen Inhalt und Einwendungen richten sich nach dem Versicherungsverhältnis und dem Gesetz. Ein zusätzlicher, von Deckungs- oder Erstattungsstreitigkeiten unabhängiger Zahlungsanspruch gegen den Versicherer setzt dessen gesonderte verbindliche Zustimmung voraus, etwa zu einem Schuldbeitritt mit festgelegtem Betrag und Angebotsbezug. Diese AGB allein verpflichten den Versicherer nicht zur Kostenübernahme.

Selbstbeteiligungen und sonstige Kundenanteile werden gesondert ausgewiesen. Gesetzliche Einwendungen und Rechte des Kunden bleiben unberührt. Die Bestellwartezeit nach Ziffern 6 und 16 gilt auch bei Versicherungsfreigabe. Bei ausdrücklich vereinbarter Direktabrechnung ohne Vorauszahlung wird der Bestellbeginn nicht von einer Kundenvorauszahlung abhängig gemacht.

20.3 Verdeckte Schäden und zusätzliche Leistungen

Werden bei den Arbeiten zuvor nicht erkennbare Schäden oder zusätzliche Leistungserfordernisse festgestellt, dokumentiert Sichtwerk - Neubauer den Befund und informiert den Kunden unverzüglich über die erforderlichen Maßnahmen und voraussichtlichen Mehrkosten. Vermeidbare kostenpflichtige Zusatzarbeiten werden erst nach Beauftragung ausgeführt. Soll der Versicherer diese Kosten tragen, ist außerdem seine verbindliche Kostenübernahme einzuholen. Die Regelungen in Ziffern 10 und 12 sowie gesetzliche Ansprüche für unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen bleiben unberührt.